

1500456-96.2022.8.26.0132

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Antonio Carlos Pinheiro de Freitas

Comarca: Catanduva

Foro: Foro de Catanduva

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 26/05/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2036973/2022 - DEL.SEC.CATANDUVA PLANTÃO, 22901584 - DEL.SEC.CATANDUVA PLANTÃO,

699/22/708 - DEL.SEC.CATANDUVA PLANTÃO, 2036973 - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Catanduva

Foro de Catanduva

1ª Vara Criminal

Parque das Américas, 55, Centro, Catanduva - SP - cep 15800-032

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo nº:

1500456-96.2022.8.26.0132

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2036973/2022 - DEL.SEC.CATANDUVA PLANTÃO, 22901584 - DEL.SEC.CATANDUVA PLANTÃO,

699/22/708 - DEL.SEC.CATANDUVA PLANTÃO, 2036973 - DEL.INV.GER. CATANDUVA,

699/22/708 - DEL.INV.GER. CATANDUVA

Autor:

Justiça Pública

Averiguado:

ANDRÉ LUÍS DALA COSTA

Data da Audiência:

26/05/2022

Réu Preso

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Aos 26/05/2022, nesta Cidade e Comarca de Catanduva, Estado de São Paulo, no Edifício do Fórum e sala de audiências, onde presente se achava o Exmo. Sr. Dr. ANTÔNIO CARLOS PINHEIRO DE FREITAS, MM. Juiz de Direito da Comarca, comigo Escrevente Técnico Judiciário, ao final assinado, foi aberta a audiência de instrução, debates e julgamento nos autos da Ação Penal 1500456-96.2022.8.26.0132, que a Justiça Pública move contra o(a/s) acusado(a/s) ANDRÉ LUÍS DALA COSTA. Aberta com as formalidades legais, foram as partes apregoadas, tendo-se verificado o comparecimento do Dr. GILBERTO RAMOS DE OLIVEIRA JUNIOR, DD. Promotor de Justiça da Comarca; presente o(a/s) acusado(a/s), bem como o Defensor constituído por ambos, o Dr. Giovani Caetano Maglio. Iniciados os trabalhos, foram ouvidas duas testemunhas arroladas pela acusação (Osmir Class e Evandro Amaral de Lima, policiais militares) e, em seguida, interrogados os acusados (Michele Medeiros e Vimerson Marccone da

Silva Santos), por meio audiovisual, em termos que estão em apartado. O Dr. Promotor de Justiça desistiu da oitiva da testemunha André Luis. Pelo MM. Juiz foi deliberado: Homologo a desistência requerida. Encerrada a instrução criminal. A seguir, dada a palavra às partes, foi dito que não haviam diligências a serem requeridas na fase do art. 402, do C.P.P. Em seguida, pelo MM. Juiz foi deliberado: passo à realização dos debates, o que foi feito de modo oral, com gravação anexa aos autos digitais. Logo após, pelo MM. Juiz de Direito foi sentenciado: VISTOS. MICHELE MEDEIROS e VIMERSON MARCONE DA SILVA SANTOS, nos autos qualificados, foram denunciados como incurso no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, c.c. o art. 29, do Código Penal, pelo seguinte fato delituoso: "No dia 8 de fevereiro de 2022, às 19h00, na Rua Parati, 785, Conjunto Habitacional Gabriel Hernandez, nesta cidade e Comarca de Catanduva/SP, os denunciados, previamente ajustados e com unidade de desígnios, traziam consigo e guardavam, para fins de venda e entrega a consumo de terceiros, 9 (nove) invólucros de cocaína, com peso líquido de 8,07 gramas; 30 (trinta) invólucros de cocaína, com peso líquido de 26 gramas; e 1 (um) invólucro de maconha, com peso líquido de 19,88 gramas; drogas estas que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão às fls. 30/31, laudo de constatação às fls. 32/37 e exame químico toxicológico de fls. 152/154. É dos autos que, na data dos fatos, VIMERSON foi abordado pelos policiais militares no Bairro Nova Catanduva, conhecido pelo intenso fluxo de tráfico ilícito de drogas. Em revista pessoal, constatou-se que VIMERSON trazia consigo 9 (nove) invólucros de cocaína, 1 (um) telefone celular e a quantia de R\$650,00 (seiscentos e cinquenta reais), proveniente da mercancia ilícita. VIMERSON admitiu aos policiais que vendia as drogas por R\$50,00 (cinquenta reais) cada porção e que trabalhava para André Luis Dala Costa, vulgo "Vida Louca", auferindo a quantia de R\$650,00 (seiscentos e cinquenta reais) por semana. Ele indicou a residência situada na Rua Rafael Cervantes, 241, Nova Catanduva/SP, como sendo o local onde havia mais drogas. Em diligência no endereço supracitado, MICHELE autorizou, de forma verbal e por escrito, a entrada dos policiais militares. Na sequência, verificou-se que MICHELE guardava numa gaveta da cômoda 30 (trinta) invólucros de cocaína, cuja embalagem era idêntica a das drogas apreendidas com VIMERSON, além de 1 (um) invólucro de maconha em cima da geladeira. MICHELE admitiu a prática delitiva, sob a alegação de que passava por dificuldades financeiras e, portanto, aceitou que guardassem as drogas na residência dela. Para tanto, ela recebia R\$150,00 (cento e cinquenta reais) por semana. VIMERSON tinha as chaves da residência e buscava as drogas em dias aleatórios (cf. interrogatório de fl. 9). De outro lado, embora VIMERSON tenha confessado a traficância para os policiais militares, ele mudou sua versão, argumentando que não tinha drogas e que o dinheiro se destinava ao pagamento de uma conta (cf. interrogatório de fl. 11). Ante o exposto, denuncio à Vossa Excelência de MICHELE MEDEIROS e de VIMERSON MARCONE DA SILVA SANTOS como incurso nas sanções do artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, c/c art. 29, do Código Penal, e requeiro que sejam intimados para apresentar defesa prévia e, depois de recebida e autuada esta, seja instaurado o devido processo legal, citando-se os acusados para a audiência de instrução e julgamento, nos moldes do art. 56 da Lei 11.343/06, oportunidade na qual serão interrogados, serão ouvidas as testemunhas abaixo arroladas, como também as da defesa, serão apresentadas sustentações orais pelo parquet e pela defesa, até final decisão condenatória, na forma do rito especial previsto na Lei 11.434/06." Os acusados foram presos em flagrante delito no dia dos fatos e permanecem recolhidos até a presente data, uma vez que a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, conforme decisão de págs. 119/122. Os acusados foram citados e notificados e apresentaram as defesas prévias de págs. 212/218 e 219/224. A denúncia de págs. 187/189 foi recebida em 06/05/2022 (págs. 234/236) Durante a instrução criminal, foram ouvidas duas testemunhas de acusação e, por último, interrogados os acusados. O Ministério Público é pela condenação, ao passo que a Nobre Defesa pleiteia a fixação da pena no mínimo legal, ante as confissões espontâneas ocorridas. É O RELATORIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Em que pese o respeito que merecem o acusado e a nobre Defesa, a acusação é procedente. A materialidade está provada por intermédio do auto de exibição e apreensão de págs.

30/31 e dos laudos periciais de págs. 32/37 e 152/154, estes demonstrando que as substâncias apreendidas se tratavam de droga. A autoria também é certa, incontroversa, uma vez que os próprios acusados, interrogados nesta data, admitiram que, pelo fato de se encontrarem em dificuldades financeiras, realmente estavam de posse das drogas descritas na denúncia para fins de venda a terceiros. Além disso, os policiais militares ouvidos durante a instrução criminal disseram ter encontrado os acusados de posse das drogas já mencionadas, em atitude típica de tráfico ilícito de entorpecentes. Diante das apreensões realizadas, das confissões judiciais e dos relatos dos agentes da lei, a prova permite uma conclusão segura no sentido de que o acusado se encontrasse praticando o comércio ilícito de drogas na ocasião descrita na denúncia. Correta, deste modo, a capitulação legal do delito prevista na denúncia. O decreto condenatório, assim, é de rigor. Passo a dosar a pena: a) Vimerson Marcone da Silva Santos: na primeira fase, não havendo circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base em 05 anos de reclusão, e 500 dias-multa, mínima legal. Na segunda fase não há circunstâncias a serem consideradas. A atenuante genérica da confissão espontânea não pode ser reconhecida na segunda fase, pois em tal fase a pena não pode ficar abaixo do mínimo legal. Na terceira e última fase, tendo em vista que o acusado é primário e não havendo comprovação de que ele se dedicasse às atividades criminosas ou integrasse organizações criminosas, reduzo a pena em 1/2 (metade), para torná-la definitiva em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, redução compatível diante do alto poder lesivo da substância apreendida ("cocaína") bem como o fato de ele ser conhecido dos meios policiais como traficante de drogas, conforme informado pelos policiais militares em audiência. O valor do dia-multa será o equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos (valor fixado pelo Governo Federal), em virtude da condição financeira do acusado (consta ser pessoa de baixa condição financeira, conforme constatado em audiência). O regime inicial de cumprimento da pena será o semiaberto, compatível diante do alto poder lesivo da "cocaína", bem como ante a informação de que o acusado era conhecido dos meios policiais. Pelos mesmos motivos (natureza lesiva da substância e conhecimento do acusado nos meios policiais), nego ao acusado a substituição da pena corporal por restritivas de direitos. Em se tratando de tráfico privilegiado, o delito não pode mais ser equiparado a hediondo, consoante decidido pelo Colendo Supremo Tribunal Federal (HC 118533, julgado em 23/06/2016, conforme disponibilizado no site da Suprema Corte em data de 27/06/2016); b) Michele Medeiros: na primeira fase, tendo em vista os maus antecedentes criminais da acusada (processo nº 0001131-51.2013.8.26.0132 - págs. 86/87), fixo a pena-base em 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, mínima legal acrescida de 1/6. Na segunda fase, ainda que reincidente a acusada (processo nº 1503741-05.2019.8.26.0132 - pág. 87 - não usado para gerar maus antecedentes na fase anterior), deixo de aumentar a pena, uma vez que ela confessou a prática da infração penal, caso em que a atenuante genérica da confissão espontânea e a agravante genérica da reincidência, ambas preponderantes, se compensam. Quanto à compensação entre uma agravante preponderante e uma atenuante também preponderante, confira-se o ensinamento de Guilherme de Souza Nucci: "Quando uma agravante preponderante chocar-se com uma atenuante igualmente preponderante, segundo nos parece, evitando-se soluções contraditórias e ilógicas, deve haver compensação. A pena-base permanece em seu patamar original, sem acréscimo ou redução" (Individualização da Pena, GEN/Forense : Rio de Janeiro, 6.^a edição, revista, atualizada e ampliada, 2014, p. 244). A respeito da possibilidade de compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, cito as seguintes jurisprudências: "PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA.

COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. A decisão agravada, que concedeu a ordem, de ofício, para reformar o acórdão impugnado, compensando a atenuante da confissão com a agravante da reincidência, está em consonância com a jurisprudência desta Corte, que firmou entendimento, a partir do julgamento, pela Terceira Seção, do ERESp 1.154.752/RS,

de relatoria do Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, no sentido de que a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, por serem ambas preponderantes, devem ser compensadas. Precedentes do STJ. II. Agravo Regimental improvido" (STJ - AgRg no HC: 242195 DF 2012/0096692-4, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 15/08/2013, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/05/2014).

"Apelação. Adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Pleito almejando absolvição por ausência de provas. Impossibilidade. Farto e suficiente conjunto probatório. Confissão corroborada pelas demais provas coligidas. Condenação mantida. Possibilidade de compensação entre a confissão espontânea e a reincidência, reestabelecendo a pena no patamar mínimo, acertadamente fixado na primeira etapa de dosimetria. Regime intermediário correto. Parcialmente provido" (TJ-SP - APL: 00064801820138260655 SP 0006480-18.2013.8.26.0655, Relator: Guilherme de Souza Nucci, Data de Julgamento: 24/05/2016, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 24/05/2016).

"Apelação defensiva. Furto. Pleito almejando a alteração do regime. Inviabilidade. Sujeito reincidente em delito patrimonial, que ainda responde a outro feito criminal. Improvido. Apelação ministerial. Furto. Pedido objetivando a majoração da reprimenda na segunda etapa, ante o afastamento da compensação entre a reincidência e a confissão. Inviabilidade. Agravante e atenuante com semelhante preponderância. Precedentes do STJ. Manutenção da dosimetria. Improvido" (TJ-SP - APL: 00038856720148260281 SP 0003885-67.2014.8.26.0281, Relator: Guilherme de Souza Nucci, Data de Julgamento: 28/07/2015, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 07/08/2015).

"Embriaguez ao volante. Artigo 306 da Lei n 9.503/97. Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Condenação mantida. Penas. Maus antecedentes não configurados. Retorno ao mínimo legal. Compensação entre a confissão e a reincidência mantida. Confissão integral e irrestrita que revela intenção de assumir responsabilidade por seus atos. Pena totalizada em seis meses de detenção, dez dias-multa e dois meses de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor. Apelo defensivo parcialmente provido" (TJ-SP - APL: 00058358020128260411 SP 0005835-80.2012.8.26.0411, Relator: Otávio de Almeida Toledo, Data de Julgamento: 30/06/2015, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 02/07/2015).

"Apelação Criminal - Tráfico de entorpecentes - Réu reincidente específico - Apreensão de 11,40 gramas de maconha e 8,20 gramas de cocaína - Pretensão absolutória - Inadmissibilidade - Materialidade e autoria comprovadas - Depoimentos policiais firmes e coerentes, além da confissão do réu - Forma de acondicionamento das drogas e circunstâncias da apreensão que comprovam a mercancia realizada - Compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea - Pena imposta reduzida - Recurso parcialmente provido" (TJ-SP - APL: 00074621720148260196 SP 0007462-17.2014.8.26.0196, Relator: Borges Pereira, Data de Julgamento: 01/12/2015, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 01/12/2015).

Deixo de reconhecer a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da mesma lei, tendo em vista que a acusada tem maus antecedentes e é reincidente. Não havendo outras circunstâncias ou causas de modificação a serem consideradas, torno definitiva a pena em 05 anos e 10 meses de reclusão, e 583 dias-multa. O valor do dia-multa será o equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos (valor fixado pelo Governo Federal), em virtude da condição financeira da acusada (consta ser pessoa de baixa condição financeira, conforme constatado em audiência). O regime inicial de cumprimento da pena, tendo em vista que o entorpecente apreendido não é de expressiva quantidade, bem como levando-se em conta que o processo que gera maus antecedentes à acusada é antigo, será o semiaberto, compatível e proporcional para o caso presente, em que a acusada confessou a prática da infração penal nesta audiência, vale dizer, colaborou com a justiça. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a acusação contida nesta ação penal movida pela Justiça Pública, para o fim de: CONDENAR o acusado VIMERSON MARCONE DA SILVA SANTOS, nos autos qualificado, como incurso no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, na proporção já mencionada e; b) CONDENAR a acusada MICHELE MEDEIROS, nos autos qualificada, como incurso no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos e

10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, na proporção já mencionada. Condene os acusados, ainda, ao pagamento de 100 UFESPS. Nego aos acusados o direito de recorrer em liberdade porque, se eles permaneceram presos durante toda a instrução processual, não se justifica a soltura nesta fase, além do que persistem os pressupostos e fundamentos da prisão preventiva mencionados na decisão de págs. 119/122. Já houve autorização para a destruição das drogas (pág. 122). Autorizo a restituição do valor apreendido com a testemunha Andre Luis (R\$1.215,00 - auto de exibição e apreensão de págs. 30/31), providenciando-se o necessário, com o trânsito em julgado. Com relação ao restante do dinheiro apreendido (com Vimerson), decreto a perda, em favor da União, providenciando-se a transferência ao FUNAD, com o trânsito em julgado. Com o trânsito em julgado, defiro a restituição dos aparelhos celulares apreendidos com Andre Luis, providenciando-se o necessário. Com relação aos demais aparelhos celulares apreendidos com os acusados, tratam-se de bens de fácil aquisição nos dias atuais, por serem de baixo valor, razão pela qual não se justifica a realização de leilão visando a alienação. Os custos com leilão, com certeza, superariam eventual valor de venda dos bens, motivo pelo qual fica autorizada, com o trânsito em julgado, a destruição. Ainda com o trânsito em julgado, providenciem-se as anotações e comunicações de praxe, inclusive à Justiça Eleitoral, bem como oficie-se à d. autoridade policial requisitando a destruição do restante da droga armazenado como contraprova. Recomendem-se os acusados nas prisões em que se encontram e expeçam-se guias de execução provisória. Sentença publicada em audiência, saem os presentes intimados. Comunique-se. Em seguida, as partes e os acusados pediram a palavra pela ordem para renunciar ao direito de recurso. Pelo MM. Juiz, então, foi deliberado: Homologo a renúncia ao direito de recurso. Certifique-se o trânsito em julgado e providencie-se o que mais for necessário. Expeça-se certidão de sentença e dê-se vista ao Ministério Público. Os acusados já saem intimados de que, no prazo de sessenta dias, deverão recolher o valor referente às custas processuais, no valor de R\$3.197,00, com a advertência de que, na inércia, será expedida certidão em favor da Fazenda Pública. Expeçam-se guias de execução definitiva e providenciem-se as comunicações de praxe. Após, conclusos para deliberações finais. As partes concordaram com a dispensa de assinatura neste termo, uma vez que os autos são digitais. NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, _____, Eduardo Serpa Rocchi, Escrevente Técnico Judiciário, Matrícula 362.149-A, digitei e subscrevo.